

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5812/2539

นาย บัญชา เวศย์วรุตม์
นาย สุภาพ ยิ้มแฉ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 260, มาตรา 264

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ได้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่นั้นศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้วโดยพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นผลก็คือโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามกับจำเลยผู้ขอคุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา264เป็นฝ่ายชนะคดีและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มิได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลอุทธรณ์ได้สั่งไว้ในระหว่างการพิจารณาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่โจทก์ฎีกาขึ้นมาย่อมเป็นอันยกเลิกไปในตัวตามมาตรา264วรรคสองประกอบมาตรา260(1)จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ต่อไปศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญาเช่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมจำเลยได้รับคำสั่งโดยวิธีปิดคำสั่งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2537 แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โจทก์จึงขอ

ให้ออกหมายบังคับคดี และต่อมาวันที่ 6 กรกฎาคม 2537 โจทก์ได้นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไปปิดประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำ
พิพากษากับนายนิติทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นรวม 5 รายการด้วย

วันที่ 13 มกราคม 2538 จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ว่า คดีนี้ได้มีการยึดทรัพย์และบังคับตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2537
จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ไต่พิจารณาหรือ
ได้มีการบังคับตามคำพิพากษาแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาล
ชั้นต้นในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาคำร้องขอทุเลาการบังคับแล้วมีคำสั่งว่า คำร้องของ
จำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์

โจทก์ฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
อุทธรณ์ของจำเลยที่ได้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่นั้น ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษาแล้วโดยพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น ผลก็คือโจทก์
ซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามกับจำเลยผู้ขอคุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เป็นฝ่ายชนะคดีและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
มิได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้สั่งไว้ในระหว่างการ
พิจารณาแต่อย่างใดคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่โจทก์ฎีกาขึ้นมาย่อมเป็นอัน

ยกเลิกไปในตัว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 วรรคสอง ประกอบมาตรา 260(1) ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ต่อไป

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาอธิธาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>